



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

תיק מס': 40/13

בפני כב' המפקחת י. ענתבי-שרון

התובעת: **זמורה גרטי צילה**
ע"י ב"כ עו"ד עמי חזיזה

- נ ג ד -

הנתבעים: 1. **גלבשטיין אליעזר מרדכי**
ע"י ב"כ עו"ד אהרון אגסי
2. **ימר רחל**
3. **ימר מיכאל**
4. **לוי מרים**
כולם ע"י ב"כ עו"ד רות לוי

פ ס ק ד י ן

עניינו של פסק דין זה בהתקנת מעלית, ובביצוע שינויים ברכוש המשותף.

א. עיקרי העובדות:

1. עסקינן בבית משותף הידוע כגוש 30023 חלקה 148, והמצוי ברחוב איתמר בן אבי"י 9 בירושלים (להלן: **"הבית המשותף"**).
2. הבית המשותף הוא מבנה בן 3 קומות (קרקע, ראשונה ושנייה), 10 דירות ולו כניסה אחת. הבית מורכב משלוש עמודות- עמודה מזרחית (להלן: **"האגף המזרחי"**), עמודה דרומית (להלן: **"האגף הדרומי"**) ועמודה מערבית (להלן: **"האגף המערבי"**). האגף הדרומי ממוקם מאחורי זה המזרחי, ויחד הם מונים 6 דירות. בכל קומה בבית המשותף מצויות שלוש דירות. בנוסף, קיימת יחידה נוספת בקומת המרתף (מחסן).
3. בשל צורת בנייתו, לא ניתן לבנות בבית המשותף מעלית אחת אשר תשרת את כל הדירות.
4. לבית המשותף לא נרשם תקנון מוסכם וחל עליו התקנון המצוי, הקבוע בתוספת לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: **"החוק"**).
5. התובעת היא בעלת הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 5, השוכנת בקומה הראשונה של אגפו המזרחי של הבית, מעל קומת הקרקע.
6. הנתבע 1 (במשותף עם הגב' גלבשטיין מרים) הוא בעל הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 8 באגף המזרחי, הנמצאת מעל לדירת התובעת. הנתבע 1 הוא בעל זכויות בדירה נוספת בבית המשותף הידועה כחלקת משנה 1 (המחסן הממוקם בקומת המרתף).



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

7. הנתבעים 2-3 הם בעלי הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 7, והנתבעת 4 היא בעלת הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 10. דירות אלו מצויות באגף המערבי.

8. הנתבעים 1-4 הגישו בקשה לקבלת היתר בנייה לבניית שתי מעליות- האחת באגף המזרחי והאחרת באגף המערבי. נטען כי ההיתר כולל גם ביצוע התאמות שונות לנכה- בניית רמפה במקום המדרגות הקיימות בכניסה לבית והצבת מעלון.

9. את המעלית באגף המזרחי (להלן: **"המעלית המזרחית"**) מבקשים לבנות כך שתחלוף על פני חלון מרפסת השירות בדירת התובעת, שאורכו כשני מטרים, ולמעשה תחסום מחצית מגודל החלון (מטר אחד).

10. ביום 28.11.12 דנה ועדת המשנה של הועדה המקומית לתכנון ובניה (להלן: **"ועדת המשנה"**) בהתנגדויות לבקשה ובסופו של יום החליטה לקבל את ההתנגדות בחלקה. לפיכך נקבע בעניין זה כי: **"מצאנו כי האיזון הראוי במקרה זה הוא הזזת פיר המעלית לכיוון הרחוב כך שהחפיפה בין פיר המעלית לחזית המרפסת יהיה 1 מ' בלבד. באופן זה הפגיעה הנטענת על ידי המתנגדים תקטן, ועדיין הגישה למעלית עבור הדירות המשתמשות בה תתאפשר דרך המרפסות בחזית המזרחית".** לפיכך הוחלט כך: **"1. המעלית בחזית המזרחית תוסט לכיוון הרחוב, באופן שתתקיים חפיפה של 1 מטר בלבד בין פיר המעלית לבין מרפסת המתנגדים. 2. המבקשים יוסיפו בתכנית המתקנת מעקה בטיחות בין המעלית המערבית לבין המדרון הקיים"**.

11. התובעת פנתה בערר על החלטה זו לוועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה (להלן: **"ועדת הערר"**). הערר נמחק על הסף ביום 19.3.13 (וזאת בהתאם לע"מ 317/10 **אהוד שפר נ' הועדה המקומית רמת השרון ואח' (פורסם באתר נבו)**, מאחר והבקשה להיתר תואמת תכנית ומבלי להביע עמדה כלשהי לגופן של הטענות).

12. ביום 21.3.13 נעניתי לבקשת התובעת למתן צו מניעה זמני. עוד קודם לכן, ביום 3.3.13, ערכתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם וזאת ברכוש המשותף וכן בדירות המבקשת והמשיבים 2-3.

13. במסגרת ההליך העיקרי נחקרו עדי הצדדים ביום 16.6.13, ולאחר מכן הגישו סיכומיהם בכתב.

ב. טענות הצדדים

עיקרי טענות התובעת

14. התובעת אינה חולקת על כך שבידי הנתבעים הסכמת רוב של שני שליש מבעלי הדירות, אשר ניתנה באסיפה הכללית, לבניית המעליות (כפי שטען בא כוחה בדיון שהתקיים ביום 10.3.13 - **"הייתה אסיפה כללית ביום חמישי האחרון- 7.3.13, התקבלו החלטות... מקובל עלי שאם לא מדובר במעלית פרטית יש רוב של 2/3 שמסכים לבניית המעלית בהסתייגויות המופיעות בסמוך לחתימות על גבי הפרוטוקול"**- ראה פרוטוקול הדיון מיום 10.3.13 בעמ' 1, וברישא לעמ' 2). לפיכך, זנחה למעשה התובעת את הטענה שהעלתה בכתב תביעתה ולפיה לא ניתנה לבניית המעליות הסכמת 2/3 מבעלי הדירות באסיפה הכללית.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

15. התובעת טוענת כי שתי המעליות- המערבית והמזרחית הן מעליות פרטיות לכל דבר ועניין. לטענתה, המעלית המזרחית עתידה לשמש את הנתבע 2 בלבד והמעלית המערבית צפויה לשמש את דירות המשיבים 2-4 בלבד.

16. מעליות אלו, טוענת התובעת, לא ישמשו את כל בעלי הדירות או מרביתם (כקבוע בסעיף 52 לחוק המקרקעין, סעיף המגדיר מהו "רכוש משותף"), אלא רק שליש מבעלי הדירות, ועל כן, לטענתה, יש לראות בהן מעליות פרטיות.

17. התובעת מדגישה כי הנתבעים 1-4 לקחו על עצמם לשאת בעלויות התקנת ואחזקת המעלית, כל אחד למעלית שבאגף שלו, לבדם, וגם מטעם זה יש לראות במעליות אלו מעליות פרטיות.

18. עוד טוענת התובעת, כי מאחר ועסקינן, לשיטתה, במעליות פרטיות, מדובר למעשה בהצמדה של חלק מסוים מן הרכוש המשותף לדירות הנתבעים, ומשום כך יש לקבל קודם לכן את הסכמת כל בעלי הדירות.

19. לחלופין טוענת התובעת, כי אם יימצא שמדובר במעליות שאינן פרטיות, אזי יש ליתן צו מניעה נוכח הפגיעה המהותית שאלו תסבנה לה. התובעת טוענת כי בניית המעליות תפגע בדירתה "פגיעה מהותית". לגבי המעלית המזרחית נטען כי זו תחסום באופן משמעותי את חלון דירתה, שכן גם לאחר החלטת ועדת המשנה, נותרה חסימת החלון בעינה אלא שצומצמה מ-80% ל-50%. המבקשת טוענת כי יהיה בכך גם בכדי להסתיר את הנוף ולחסום את כניסת האוויר והשמש לדירתה. כמו כן טוענת התובעת כי מעלית זו תפגע באיכות החיים בדירה, תגרום לרעש- כך במיוחד אם תהא זו מעלית שבת אשר תפעל ללא הפסקה, ואף תוביל לירידת ערך דירתה. באשר למעלית המערבית טוענת התובעת כי גם בניית מעלית זו תחסום את מעבר האור והאוויר לדירתה. בתביעתה טענה התובעת גם לפגיעה מהותית ברכוש המשותף ובחזות המבנה, אולם טענות אלו נזנחו בסיכומיה.

20. לטענת התובעת, מחוות דעתו של האדריכל (משפטן) קובי ברבן (להלן: "ברבן"), אשר הוגשה מטעם הנתבעים, עולה כי בחלון מרפסת השירות ובחלון נוסף בדירת התובעת תהיה הפחתה ממשית ומשמעותית של אור השמש. נטען עוד, כי בחקירתו הודה ברבן כי הנוף מדירת התובעת יוסתר בעקבות התקנת המעלית המזרחית.

21. התובעת טוענת עוד כי יש לכלול במסגרת פרשנות המונח "פגיעה מהותית" גם פגיעה מהותית בבעל הדירה עצמו, בבריאותו או באינטרסים אחרים שלו [וזאת תוך הפניה לפסק דינה של כב' השופטת ע. ארבל ברע"א 10273/08, **שאול לוי נ' אברהם רוזנר ואח'** (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 31.5.09)]. בהקשר זה מדגישה התובעת בטיעוניה את גילה המבוגר ואת מצבה הבריאותי הרופף כאשר לדידה התקנת המעליות עשויה להרע את מצבה.

22. לגבי בניית המעלון או הרמפה נטען כי לא הוצגו כל ראיות הנוגעות למידת ההסכמה של בעלי הדירות לכך, ככל שהיא בכלל קיימת.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

עיקרי טענות הנתבע 1

23. הנתבע 1 (להן גם: "גלבשטיין"), טוען כי אין מדובר במעליות פרטיות. לטענתו, המעלית המזרחית מתוכננת לשרת את כל בעלי הדירות באגף המזרחי ובאגף הדרומי. לדבריו, ההחלטה אם לעשות בפועל שימוש במעלית נתונה לכל אחד מבעלי הדירות בכפוף להשתתפותו בנטל ההוצאה.
24. גלבשטיין טוען כי מדובר בבית משותף אחד שלו כניסה אחת וחדר מדרגות אחד ולכן לא ניתן לקבוע כי מעליות שמותקנות בו הן מעליות פרטיות.
25. גלבשטיין מדגיש כי אמנם, בשלב הראשון ישמשו המעליות בעלי שלוש יחידות דיור (דירות הנתבעים 4-1), שכן שתי דירות הקרקע אינן נזקקות לשימוש בהן והתובעת מתנגדת למעלית, אולם לבעלי יחידות המגורים הנותרות באגף הדרומי קיימת האפשרות לעשות במעליות אלו שימוש.
26. מוסיף וטוען גלבשטיין בהקשר זה כי באסיפה הכללית של בעלי הדירות נמסרו כל הפרטים הרלוונטיים והאופציה להתחברות של בעלי הדירות הנותרות (באגף הדרומי- י.ע.ש) למעלית זו נותרה פתוחה, וזאת על דרך של בניית מרפסות זיזיות מן המעליות אל דירותיהם, לרבות גריעת שטח מהגינה לצורך הקמת המעלון. לטענתו, דברים אלו עולים גם מתצהירו של יוסי חיימוביץ', מנהל חברת ירטל מעליות (להלן: "חיימוביץ').
27. היות ומדובר, לשיטתו, במעליות משותפות, הרי שדי בקבלת הסכמה ברוב הקבוע בסעיף 159 לחוק, היינו רוב של שני שליש מבעלי הדירות. רוב זה ניתן זה מכבר באסיפה הכללית ולפיכך, לטענתו, יש לדחות את התביעה. בהקשר זה מדגיש גלבשטיין כי מתוך 10 יחידות שמונה הבית המשותף, התובעת היא היחידה המתנגדת לבניית המעליות.
28. גלבשטיין מציין כי הוא נכה 100% וסובל ממספר בעיות בריאותיות. לדבריו, מצב בריאותו מדרדר והולך והוא זקוק למעלית זו באופן דחוף. לטענתו, באיזון האינטרסים נוטה המאזן במובהק לטובתו.
29. באשר לטענות התובעת בדבר פגיעה ברכוש המשותף, טוען גלבשטיין כי מדובר בפגיעה מזערית ביותר כאשר התועלת בהקמת המעלית עולה עשרות מונים על הנזק הנטען שייגרם ממנה.
30. נטען כי הצד המזרחי של החצר, בו מבוקשת הקמת המעלית המזרחית, מוצל ממילא בשיחים עבותים וללא גינון. כן נטען כי לא קיימים כל עצים בוגרים בתוואי הבינוי וכי לא מתוכננת עקירת עצים בוגרים כלשהם.
31. באשר לטענת התובעת לפגיעה מהותית בדירתה, טוען הנתבע 1 כי לא מני ולא מקצתי. נטען כי בכל הנוגע לטענה בדבר ירידת ערך, לא הוצגה כל ראיה (וזאת על אף שהתובעת שמרה בכתב תביעתה את האפשרות להגיש חוות דעת מומחה מתאימה). כמו כן נטען כי לא תגרם כל פגיעה בנוף הנשקף מהטעם הפשוט שנוף שכזה אינו קיים.
32. יתרה מכך, גלבשטיין מדגיש כי המעלית המזרחית עתידה להיבנות תוך חסימת חלק מחלון מרפסת שירות שסגרה התובעת, וכי בין מרפסת שירות זו לדירה ישנו קיר אבן עם חלון קטן, כאשר החלל שמאחורי



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

הקיר משמש כשירותים. במצב דברים זה, כך נטען, לבטח אין פגיעה בתוך הדירה וככל שיש פגיעה, הרי שמרפסת השירות היא הנפגעת הבלעדית.

33. נטען עוד כי חלונות ההזזה, כפי שהותקנו במרפסת השירות בדירת התובעת, מטבעם מצמצמים את כניסת האור ב-50%, שכן חלונות הזזה בהכרח מוסתים לצד ימין או שמאל, כך שהמציאות הקיימת אף ללא בניית מעלית יוצרת צמצום של 50% בזרימת האוויר. לדידו של הנתבע 1, התובעת בגפה חרצה דינה וקבעה לעצמה מיום סגירת מרפסת השירות את כמות האוויר והאור הנדרשים לה בה.

34. עוד מדגיש גלבשטיין כי כפי שעלה מחקירתו של חיימוביץ', ממילא מתוכננת המעלית להיבנות מזכוכית וללא חיפוי אבן, כך שאין בהקמת פיר המעלית מזכוכית משום תוספת למניעת כניסת אוויר ואור למרפסת התובעת, ולבטח אל מאחורי הקיר המפריד המשמש חדר נוחיות, וכל שכן לפני דירתה.

35. כך גם נטען כי חוות דעתו של ברבן לא נסתרה בחקירתו הנגדית כלל וכלל.

36. באשר לפגיעה הבריאותית לה טוענת התובעת, טוען הנתבע 1 כי טיעוני התובעת בהקשר זה נשענים על מכתבו של ד"ר רוזנברג רוברט אשר צורף לכתב התביעה כנספח ו'. מעבר לכך שמכתב זה מנוסח, לטענתו, כהמלצה ותו לא, הרי שאין בו ללמד על קשר סיבתי בין בניית המעלית לפגיעה הבריאותית הנטענת בתובעת.

37. בכתב הגנתו טען גלבשטיין כי בבקשתו לקבלת היתר הוטמעו התאמות לשימושו כנכה 100% אשר אינן טעונות הסכמה כלל, בהתאם להוראות התוספת השנייה לחוק. בסיכומיו טען כי עובדת בניית המעלון וכמות הרמפה היו לעיני כל דיירי הבניין במסגרת האסיפה הכללית.

38. גלבשטיין טוען כי הבקשה להיתר נבחנה על ידי כל הגורמים התכנוניים הרלוונטיים, לרבות במחלקת השימור, אשר קבעו ברורות כי אין כל מניעה מלאשר את הבקשה. לטענתו, האיזון הראוי ניתן זה מכבר בהחלטת ועדת התכנון. לטענת גלבשטיין, האכסניה להשמיע טיעונים תכנוניים מצויה רק אצל גופי התכנון והבניה המוסמכים לכך על פי חוק ואין כל מסגרת משפטית אחרת בה ניתן לדון בטיעונים תכנוניים, בפרט, לטענת גלבשטיין, כאשר הם "ממוחזרים".

39. הנתבע 1 סבור עוד כי התביעה הוגשה בחוסר תום לב ובחוסר ניקיון כפיים שכן התובעת בעצמה פגעה בדירתה הפרטית וברכוש המשותף בחזית הבית, כאשר סגרה את מרפסת השירות ללא היתר בניה כדין.

עיקרי טענות הנתבעים 2-4

40. הנתבעים 2-4 (להלן גם: "ימר ולוי") מתנגדים גם הם לטענה כי המעליות המבוקשות הן מעליות פרטיות ולפיכך בנייתן מצריכה את הסכמת כל בעלי הדירות. לטענתם, המעלית המערבית עתידה לשמש את כלל הדירות באגף המערבי (3 דירות), ואילו המעלית המזרחית תוכננה לשמש את כל דירות האגף המזרחי (ובכלל זה הדרומי), כאשר בשלב זה, בהעדר רצון מצד חלק מבעלי הדירות להשתמש במעלית, קיימת רק הכנה להתחברות.



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

41. ימר ולוי מוסיפים וטוענים כי הקמת המעלית המערבית (בה הם מעוניינים) לא תסב לתובעת כל פגיעה מהותית. לטענתם המעלית המערבית מרוחקת כדי 10 מטרים מדירת התובעת ועל כן אין בה כדי לפגוע בכניסת האור והאוויר לדירתה. באשר לפגיעה הנטענת בגינה המהווה רכוש משותף נטען כי הינה מעטה וממילא אינה עולה כדי פגיעה מהותית. ימר ולוי חולקים על טענת התובעת באשר לירידת ערך הדירה וטוענים כי בניית המעלית דווקא תעלה את ערך הדירות בבית המשותף.
42. נטען עוד כי התובעת לא הציגה כל חוות דעת מומחה על מנת לבסס את טענתה לפגיעה מהותית בה, בדירתה או בזכויותיה ברכוש המשותף.
43. בסיכומיהם מדגישים ימר ולוי כי הנתבעת 2 היא אישה מבוגרת בת 93 הסובלת ממחלות הדורשות טיפול רפואי מתמיד ומתקשה מאוד ללכת בשל חולשה וכאבים.

ג. דיון

המסגרת הנורמטיבית – התנאים הדרושים לשם קבלת החלטה על בניית מעלית

44. ככלל, בנייה על גבי הרכוש המשותף דורשת את הסכמת כל בעלי הדירות. כך מורינו, למשל, הסיפא לסעיף 62 (א) לחוק הקובע כי " ... אין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות", וכן סעיף 12 (ב) לתקנון המצוי לפיו "החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה".
45. "רכוש משותף" מוגדר בסעיף 52 לחוק כך: "כל חלקי הבית המשותף חוץ מהחלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת".
46. אולם, במסגרת תיקון מס' 20 לחוק, משנת 1996, ביקש המחוקק להקל על בעלי דירות בבית משותף להוסיף לדירתם מעלית, וזאת בשים לב, בין היתר, לצרכיה של האוכלוסייה המתבגרת. מאחר והאינטרסים של בעלי הדירות שונים המה- שכן האינטרס בבניית מעליות פחות בכל הנוגע לבעלי דירות התחתונות, ועל מנת שלא לסכל לחלוטין את אפשרות בניית המעלית, נקבע בסעיף 59 ו כך-
- "א) בעלי דירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף, רשאים להחליט באסיפה הכללית על התקנת מעלית ברכוש המשותף, אם נתקיימו תנאים אלה:
- (1) ניתן לקבל היתר בניה להתקנת המעלית לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;
- (2) ניתן להתקין את המעלית באופן שלא יהיה בו כדי לגרום פגיעה מהותית בדירות האחרות או בחלקן, ברכוש המשותף או בחזות הבית.
- (ב) (1) בעלי הדירות המחליטים על התקנת המעלית ישאו בהוצאות התקנתה, ורשאים הם להסכים כי רק מקצתם ישאו בהוצאות כאמור;
- (2) בעלי הדירות בקומת הקרקע לא ישאו בהוצאות התקנת המעלית, אף אם הם



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

נמנים עם המחליטים להתקינה;

(3) כל בעלי הדירות יהיו חייבים להשתתף בהוצאות החזקתה והפעלתה של המעלית;

(4) התשלומים שבהם ישאו בעלי הדירות לפי סעיף קטן זה, יהיו בהתאם ליחס שבין שטח רצפת כל דירה לבין שטח הרצפה של כל הדירות שבעליהן נושאים באותם התשלומים.

(ג) (1) בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון מוסכם, כי הוראות סעיף זה לא יחולו עליהם;

(2) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראה מיוחדת הקיימת בתקנון מוסכם בדבר התקנת מעלית.

(ד) (1) ההוראות בפרק ו' סימן ד' יחולו על הדיון לפי סעיף זה בפני המפקח, בשינויים המחוייבים;

(2) המפקח רשאי להורות על ביטול החלטה שהתקבלה לפי סעיף זה, על שינויה או על התנייתה בתנאים, לרבות בפיצוי, הכל כפי שימצא לנכון.

47. בהצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 20) (התקנת מעלית ברכוש המשותף) התשנ"ו-1996 (הצעות חוק 2491, כ"ה בשבט התשנ"ו, 12.2.96) הוסבר כך-

"הצעת חוק זו הנה צעד נוסף לשיפור איכות הדיור ויחסי השכנות בישראל. מוצע לאפשר התקנת מעלית בבניין מגורים בהחלטת בעליהם של שני שליש מהדירות, ובכך לפתור את מצוקותיהם של קשישים בבתים משותפים ישנים שאינם יכולים עוד לטפס מדרגות רבות אל ביתם ואינם יכולים לעמוד בריאותית וכלכלית במעבר דירה. כמו כן תעודד הצעת החוק רכישת דירות בבתים ישנים ותביא להחייאת שכונות ישנות ע"י כניסת אוכלוסייה צעירה אליהן והעלאת רמת החיים בהן, באמצעות התקנת המעליות בבתים. בהצעת החוק נשמרות זכויות הדיירים שלא ייהנו מהשינויים המוצעים או שאינם מוכנים להשתתף בהוצאות התקנת המעלית ומובטח פיצויים של דיירים שייפגעו מהתקנת המעלית בבניין".

48. במסגרת סעיף 59 ו' לחוק ניתן ביטוי, אם כן, לצורך בבניית המעליות, תוך עריכת איזון בין אינטרסים שונים, מחד גיסא של בעלי הדירות החפצים במעלית ומאידך גיסא, של זכויות המיעוט שאינם מעוניינים בבנייתה. בהקשר זה יפים דבריו של המלומד מ. דויטש:

"תיקון חשוב זה צועד בעקבות המדיניות שבאה לידי ביטוי בתיקון מס' 18 לחוק, בכיוון של הפקעת זכות הווטו של המיעוט, על מנת לבצע השבחה, הפעם של הרכוש המשותף, באמצעות בניה חדשה. בעלי רוב של שני שליש מהדירות בבית המשותף מוסמכים עתה להחליט באסיפה הכללית על בניית מעלית ברכוש המשותף. גם בתיקון זה, בדומה לתיקון מס' 18, קובע המחוקק איזונים יפים להגנה על המיעוט: המיעוט אינו חייב להשתתף בהוצאות ההתקנה, אלא רק בהוצאות השוטפות, המיעוט זכאי אף הוא להשתמש במעלית, תנאי להתקנה הוא כי לא תיווצר פגיעה מהותית בבעלי הדירות, ברכוש המשותף או בחזות הבית. למפקח על הבתים המשותפים סמכויות התערבות רחבות לביטול או שינוי ההחלטה, וכן להתניית תנאים בה, כגון הטלת נטל לפיצוי..."

(ראה מ. דויטש, קניין, הוצאת בורסי, חלק א' עמ' 738).

49. המלומד א. אייזנשטיין מוסיף בהתייחסו למטרת תיקון החוק באמצעות סעיף 59 ו' את הדברים הבאים:



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

" מטרת המחוקק בסעיף 159 הנ"ל היא, למנוע מצב שמיעוט קטן של בעלי דירות בבית (לא יותר משליש), יוכל למנוע מהרוב (לפחות שני שלישים), להתקין מעלית לרווחת ולנוחיות הרוב או חלק ממנו. הדברים אמורים במיוחד בבתים רבי קומות שנבנו בשנות החמישים והשישים ללא מעליות, הדיירים שנכנסו לגור בהם לא נזקקו במיוחד למעלית, שכן גילם הצעיר לא הקשה עליהם את הטיפוס במדרגות ואף היה להם לשעשוע ספורטיבי. אולם ברבות השנים, הדיירים הצעירים חדלו להיות צעירים, תש כוחם ונס ליחם, והעלייה במדרגות הבית הפכה בשבילם משימה קשה, כך ששאלת התקנת המעלית בבית היא עבורם בבחינת להיות או לחדול לגור בבית".

50. לא למותר לציין עוד כי הוראת סעיף 59 ו' עוסקת, כעולה מלשונה ותכליתה, בהתקנת מעלית משותפת הנועדה לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם (ראה בהגדרת סעיף 52 לחוק). היא בוודאי איננה עוסקת בהתקנת מעלית שנועדה לשמש בעל דירה מסוים או מיעוט מבעלי הדירות, שכן אז מדובר יהיה במעלית פרטית, אשר התקנתה דורשת את הסכמת כל בעלי הדירות.

פגיעה מהותית

51. אחד האיזונים הקבועים בסעיף 159 נוגע להתנאת האפשרות הקיימת לרוב בעלי הדירות להחליט על התקנת מעלית בכך ש"ניתן להתקין את המעלית באופן שלא יהיה בו כדי לגרום לפגיעה מהותית בדירות האחרות או בחלקן, ברכוש המשותף או בחזית הבית".

52. מהי, אם כן, "פגיעה מהותית" זו?

53. בספרו, מבהיר המלומד אייזנשטיין (א. אייזנשטיין, שם, 218) מהי "פגיעה מהותית" במובנו של סעיף 71ג לחוק, וקובע כי:

"פגיעה מהותית" - בהקשר לסעיף 71ג(ד) הנ"ל, הינה פגיעה מתמדת ומתמשכת הגורמת לבעל דירה סבל פיזי או נפשי שאדם סביר לא היה מוכן להשלים עמו גם תמורת פיצוי כספי הולם. כגון, הסתרת אור, אוויר, נוף, מטרד מתמשך וכיו"ב..." (ההדגשה לא במקור).

54. בע"א (מחוזי-ת"א) 133/97, יוסוביץ נ' חי ואח' (לא פורסם - להלן: "עניין יוסוביץ"), נדון המונח "פגיעה מהותית", בהקשר של בניית מעלית, כאמור בסעיף 59(א)(2) לחוק, והוכר שם כי פגיעה במקור האור והאוויר בדירה עשויה לעלות כדי "פגיעה מהותית":

"...הגב' חי רכשה את דירתה כאשר היו בה אוורור טבעי ותאורה טבעית, באותן מגבלות פיזיות שבהן נבנתה הדירה מלכתחילה. אולם ברור שהדירה נבנתה ונרכשה כדירה שיש בה תאורה ואוורור טבעיים, גם אם איכותם לא הייתה מושלמת. לא בכדי עמדה המפקחת על הפגיעה המשמעותית ביותר הן במקור האור והן במקור האוויר לדירה, כתוצאה מעבודות ההתקנה של המעלית, ואנו תמימי דעים אתה לגבי חומרת הפגיעה באיכות החיים בדירה (גם אם לא עשתה שימוש במילים אלה דווקא). אנו סבורים כי הירידה הצפויה באיכות החיים בדירה (בהיבט של אוורור ותאורה טבעיים) מהווה "פגיעה מהותית" בדירתה של חי, ועל-כן לא התמלאו שני התנאים הקבועים בסעיף 59(א) לחוק המקרקעין לשם קבלת החלטה באסיפה הכללית על התקנת מעלית.

55. בפסק דין זה נקבע כי "מהות הפגיעה ועוצמתה זהו עניין למפקחת לדון בו" (וראה גם: ע"א (חיפה) 4402/07, צביקה ברוק נ' מרדכי קופפרברג ואח' (פורסם ב"תקדין", ניתן ביום 11.8.08, שם נדחה ערעור על



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

פסק דינה של המפקחת על רישום מקרקעין- חיפה, תוך שנקבע, בין היתר, כי: "המפקחת, המנוסה בכגון אלה, יכולה הייתה להגיע למסקנה כי בדבר משמעות הפגיעה, האם היא מהותית, אם לאו, על סמך ביקורה במקום..."

56. ברע"א 10273/08, שאול לוי ואח' נ' אברהם רוזנר ואח', (ניתן ביום 31.5.09, פורסם ב"נבו"- להלן גם: "פרשת לוי") דן בית המשפט העליון (כבוד השופטת עדנה ארבל), במשמעות המונח "פגיעה מהותית". כב' השופטת ארבל דנה, בין היתר, בשאלה האם המונח כולל גם פגיעה בבעל הדירה עצמו, בנוסף לפגיעה בדירה או ברכוש משותף. וכך נקבע שם:

"... בקשה זו מעלה את שאלת פרשנותו של המונח "פגיעה מהותית" הקבוע בסעיף. יש להבחין בעניין זה בין שתי שאלות: האחת הנה האם הפגיעה האמורה בסעיף הנה אך פגיעה בדירות, ברכוש המשותף או בחזית הבית, או שמא גם פגיעה בדיירי הבית עצמם, כגון פגיעה בבריאותם, תיכלל בגדר המונח. השנייה הנה, בהנחה שהפגיעה כוללת גם פגיעה בדיירי הבית, האם הפגיעה בדייר הנה סובייקטיבית או אובייקטיבית וכיצד תקבע מהי פגיעה מהותית.

באשר לסוגיה הראשונה, בניגוד לקביעת הערכאות דלמטה אני סבורה כי הפגיעה האמורה בסעיף כוללת גם פגיעה בבעלים של אחת הדירות. אמנם הסעיף מדבר לכאורה רק בפגיעה בדירות, ברכוש המשותף או בחזית הבית. למרות זאת אני סבורה כי יש ליתן לסעיף פרשנות מרחיבה שתכלול גם פגיעה באנשים ולא רק ברכוש, וזאת לאור תכליתה והגייונה של ההוראה. מבחינה לשונית, במסגרת המונח "פגיעה בדירות" ניתן לכלול אף פגיעה בבעליהם של דירות. מבחינה תכליתית, האם ייתכן כי המחוקק התכוון להגן על בעל דירה מפני פגיעה ברכושו כתוצאה מהחלטת הרוב, בעוד שאיפשר לפגוע פגיעה מהותית בבריאותו של אותו בעל דירה כתוצאה מההחלטה? סבורני כי התשובה לכך היא בשלילה. אמנם מטרת הסעיף כאמור לאפשר ככל הניתן את הוצאתה לפועל של החלטת שני שלישים מבעלי הדירות, אך עם זאת לא ניתן להתעלם מפגיעה בבעל דירה אשר קנה את דירתו על סמך מצב עניינים מסוים וכי ההחלטה יכולה לפגוע בו במידה רבה עד כדי הצורך לעבור לדירה אחרת. לפיכך יש לפרש את הסעיף ככולל הגנה על בעל דירה גם מפני פגיעה מהותית בו עצמו, בבריאותו או באינטרסים אחרים שלו.

באשר לסוגיה השנייה, כאן אני סבורה כי הבחינה צריכה להיות אובייקטיבית תוך התחשבות במאפייניו של בעל הדירה הטוען לפגיעה בו. נראה כי אין הגיון בקביעה אחרת לפיה הבחינה היא סובייקטיבית בלבד. קביעה כזו יכולה להוביל למצבים אבסורדיים בהם בעל דירה הרואה עצמו נפגע מהותית מההחלטה להתקין מעלית יוכל למנוע את התקנתה למרות שבעיני האדם הסביר אין כל הצדקה או הגיון להתנגדותו...

אעיר כי לטעמי במסגרת הבחינה האם מדובר בפגיעה מהותית יש מקום לעריכת איזון בין הפגיעה הנטענת על ידי בעל הדירה המתנגד להתקנת המעלית לבין הפגיעה האפשרית מאי התקנת מעלית בבעלי הדירות אשר קיבלו את ההחלטה. פגיעה מהותית היא מונח עמום ויחסי, וייתכן כי במקרה אחד הפגיעה מהתקנת המעלית תהיה פגיעה מהותית, בעוד שבמקרה אחר אותה פגיעה לא תהווה פגיעה מהותית וזאת בהשוואה לבעלי הדירות האחרים מאי התקנת המעלית. כך למשל יש לשוב ולהזכיר את דברי ההסבר בהצעת החוק אשר עסקו בבעלי דירות



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

שהזדקנו ואינם יכולים עוד לרדת ולעלות במדרגות וזקוקים למעלית לצורך הגעה לדירתם. בבחינת הפגיעה בבעל דירה המתנגד להתקנת מעלית לא ניתן להתעלם גם מהפגיעה בהם מאי התקנת מעלית".

57. הנה כי כן, "פגיעה מהותית" הוכרה כפגיעה ברכוש המשותף או בדירה והכוללת, בין היתר, הסתרת אור, אוויר, נוף ואף פגיעה בבריאותו ובנפשו של בעל דירה. יחד עם זאת, במסגרת בחינת נסיבות המקרה הפרטני יש לערוך איזון בין הפגיעה לה טוען בעל הדירה שאיננו מעוניין בבניית המעלית לעומת אותם בעלי דירות המבקשים את בנייתה. נפנה, אפוא, לבחינת הנסיבות הנוגעות לעניינינו.

מן הכלל אל הפרט

מעלית פרטית או משותפת

58. אקדים את המאוחר ואבהיר כבר עתה כי מחומר הראיות ומהעדויות שנשמעו בפני שוכנעתי כי אין מדובר במקרה דנן במעליות פרטיות אלא במעליות משותפות שכן יש לראות בהן "מתקן משותף" אשר נועד לשמש את רוב בעלי הדירות, ולפיכך עונה על הגדרת "רכוש משותף" כאמור בסעיף 52 לחוק.

59. אפרט את נימוקיי להלן.

60. במקרה הנדון, בשל צורת בנייתו של הבית המשותף, לא ניתן לבנות בו מעלית אחת אשר תשמש את כל בעלי הדירות. בניית מעלית אשר תשרת את כל בעלי הדירות בבית המשותף, או לפחות את מרביתם, משמעה בהכרח פיצול המעלית לכמה חלקים נפרדים, בהתאם לעמודות או לאגפים השונים של הבית המשותף.

61. על אפשרות הקמת של מעלית אחת אשר תשרת את כל בעלי הדירות נשאל מר יוסי חיימוביץ' (להלן: "חיימוביץ'"), מנהל חברת "ירטל מעליות" בחקירתו הנגדית:

" ש. האם יש אופציות נוספות לדעתך המקצועית להציב את המעלית במקום אחר.

...

ת. אין לזה סוף. אופציה (צ"ל- אופציות) נוספת קיימות אבל פחות טובות ולא נכונות לדוגמא אפשר לקחת ולבנות פיר מעלית ממרחק של 20 מטרים מהבניין ואז בעצם אפשר לפתור בעיה אחת אבל אז המחיר של הגשר הוא במעבר ליד דירות אחרות למיטב הבנתי זה המקום הכי נכון. ולפי מיטב זכרוני אחת הסיבות גם לגודל והמיקום המדויק זה בהתחשב לדירה ש(ל) התובעת היום על מנת שתוכל להשתמש במעלית".

ש. זאת אומרת, לפי מה שאני מבין מתשובתך, אפשר יהיה לעשות מעלית אחת שתשרת את כל הדיירים עם שלוחות מהמעלית.

ת. כמעט בטוח שלא, כבר מהסיבה שהרשות המקומית לא תאשר זאת, ולמיטב ידיעתי יש עוד כמה מקרים בשכונה זו, שהותקנו 2 מעליות. סיבה שנייה היא פגיעה בקומת הקרקע, זה יחסום את הכניסה לחדר המדרגות. העלות היא אותה עלות, סיבה נוספת למשל מר יגר דר בדירה האמצעית ועל מנת להגיע לדירתו יהיה צורך לעבור בשרוול שדרכו רואים את כל הדירות. ותהיה הצללה גדולה. הגשרים גם מצילים על הדירות התחתונות" (ראה פרוטוקול הדיון מיום 18.7.13, עמ' 7 שורה 26, עמ' 8 שורות 14-2).

62. ובהמשך הוסיף ואמר את הדברים הבאים:

" המיקום שהוחלט, הוחלט לאחר הרבה שיקולים, הרבה מחשבה נדרשה כאן. גודל המעלית הוא לא סטנדרטי, הוא מטר וחצי על מטר וחצי (מעלית ל-4 נוסעים) ל-6 נוסעים מעלית סטנדרטית (ת) היא (מ)עלית 1.70 על 1.70 המעלית המדוברת היא מתוכננת ל-6 נוסעים וגודלה 1.90 על 1.60. בנוסף תוכנן לעשות פיר



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

מזכוכית כי אין מקום לציפוי אבן. המחשבה והשיקולים היו לא לפגוע ולהקטין את זה כמה שיותר" (שם, שורות 32-38).

63. התובעת, מצידה, לא הציגה כל מתווה או תכנית לבניית מעלית אחרת בבית המשותף. כך בכלל וכך בפרט באשר למעלית שניתן לקבל לגביה היתר בנייה לפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 ופגיעתה ביתר בעלי הדירות תהיה פחותה מזו המוצעת. לפיכך, אני מקבלת את עדות חיימוביץ' בנושא זה ממנה עולה כי לא ניתן יהא לבנות מעלית אחת אשר תשרת את כל בעלי הדירות, ואשר פגיעתה תהא מועטה מהמעליות המוצעות לפני.

64. בשים לב למכלול נסיבות העניין, ובכלל זה כי המעליות המוצעות ממוקמות על גבי הרכוש המשותף, נראה לי נכון לקבוע כי מן הבחינה המשפטית עסקינן במעלית אחת, שבאופן טכני מפוצלת לשתיים, וזאת בהתאם לאופי בניית הבית המשותף. טול לדוגמא מקרה בו הבית המשותף מונה ארבעה בניינים שלכל אחד מהם 20 דירות, כאשר בצו הבית המשותף ובתקנון המוסכם לא נעשתה כל הפרדה בין הבניינים או הצמדה כלשהי של הרכוש המשותף. החצר והקירות החיצוניים, אם כן, שייכים לכל 80 דירות הבית המשותף. במצב דברים זה, הרי שאם שלושה בניינים חפצים לבנות מעלית נפרדת לכל מבנה ומבנה, ונראה במעליות אלו כמעליות פרטיות, אזי לא יוכל כל בניין לבנות את המעלית בה הוא חפץ ללא הסכמת כל בעלי הדירות ביתר המבנים, ובעיקר בבניין הרביעי (ואף לא ניתן יהיה להסתפק בהסכמת רוב מבעלי הדירות הבניין הרביעי).

65. לפיכך, דעתי היא כי יש לפנות אל מבחן השימוש הקבוע בסעיף 52, היינו, על אף הפיצול הפיסי/ טכני של המעליות, האם המעליות כולן משמשות יחד את רוב בעלי הדירות.

66. יש לבחון, לפיכך, האם מעלית זו (הכוללת הן את זו המזרחית והן את זו המערבית) משמשת את רוב בעלי הדירות.

67. אין חולק בין הצדדים, כי המעלית המערבית נועדה לשמש את דירות הקומה הראשונה והקומה השנייה שבאגף המערבי, שכן לדירת הקרקע באגף זה אין צורך במעלית. כך, גם אין חולק כי המעלית המזרחית נועדה לשמש את הנתבע 1, הוא בעל הדירה בקומה השנייה באגף המזרחי (שכן דירת הקרקע, כאמור איננה זקוקה למעלית ובעלת הדירה בקומה הראשונה- היא התובעת- מתנגדת לבנייתה). יוצא, כי כביכול, מתוך 10 דירות, עתידה המעלית לשמש 3 דירות. אולם, בכך אין סג, שכן יש להמשיך ולבחון האם קיימת לבעלי דירות נוספות האפשרות, לעשות שימוש באותה המעלית.

68. בעניין זה כתב חיימוביץ' בתצהיר עדותו הראשית, בהתייחס למעלית המזרחית, את הדברים הבאים (סעיף 4 לתצהיר מיום 3.6.13):

" המעלית המיועדת להתקנה בבית הלקוח שברחוב איתמר בן אבי 9 בעלת לוח פיקוד אוניברסאלי המאפשר הפעלה עד ל-6 תחנות עצירה, למקרה הצורך ניתן להוסיף תחנות עצירה נוספות".

69. הנתבע 1, גלבשטיין, נשאל בחקירתו הנגדית על האפשרות שדירות נוספות, באגף הדרומי, יעשו שימוש במעלית, וכך הוא השיב:

" ש. בתוכנית הנוכחית, המאושרת, אין אפשרות לגישה לבעלי שלושת הדירות הנוספות באגף הדרומי.



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

ת. נכון אבל יש אופציה עתידי (צ"ל- עתידית) בעלי הדירות ישובו גם עם האדריכל ונאמר להם שזה אפשרי בשלב ב' היא תהיה אופציה לגישה לדירות שלהם בשלב ב'. אני רוצה לציין בשעה שישבנו עם איש המעליות נקבע איתו שתהיו (צ"ל- שיהיו- י.ע.ש) דלתות לצד דרום על מנת לשרת את בעלי הדירות באגף הדרומי, האופציה הזו קיימת בתכנון". (פרוטוקול מיום 16.6.13, עמ' 4, שורות 39-35).

70. בהמשך הבהיר נקודה זו :

"ת. ... אני רוצה להוסיף שדיברתי עם אותם דיירים (של האגף הדרומי- י.ע.ש) לגבי האפשרות הזו אבל כרגע זה מוקדם להם ולכן זה לא מיושם והם לא משתתפים בהוצאות ההקמה כרגע" (שם, עמ' 6, שורות 8-9).

71. מעיון בפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 6.3.13 (צורף כנספח ה' לכתב ההגנה של הנתבע 1) שוכנעתי כי יתר בעלי הדירות בבית המשותף נתנו הסכמתם לבניית המעליות לאחר שהשתכנעו כי בעת שיחפצו בכך, תהיה גם להם האפשרות לעשות בה שימוש. כך, למשל, עולה משאלה שהעלה באסיפה בעל חלקת משנה 6, המצוי באגף הדרומי: "הבנתי שהמעלית לא תשמש את קומות 1 ו-2. אם כשנמכור מישהו ירצה להצטרף יוכל?" ובתשובה ענה גלבשטיין: "יוכל בהשתתפות בתשלום וגם בבניית מרפסת זיזית" (ראה שם בעמ' 4).

72. הנה כי כן, בהנחה שלבעלי הדירות בקומות הקרקע לא דרושה מעלית, הרי שהמעליות (הן המערבית והן המזרחית) תוכלנה לשמש בכל אגף שתי דירות (קומה 1 וקומה 2), עולה, אם כן, כי קיימת אפשרות כי מעלית זו (המורכבת בפועל משתי מעליות) יכולה ואף מתוכננת לשמש שש דירות מתוך עשר הקיימות.

73. יש לפנות ולבחון עתה מה המשמעות, ככל שקיימת, לגורם המממן את המעליות.

74. אין חולק כי בשלב בניית המעלית תמומן התקנת המעלית המזרחית, כמו גם הוצאותיה, באופן בלעדי על ידי גלבשטיין. את התקנת והוצאות המעלית המערבית יממנו ימר ולוי. אף אם לכאורה ניתן לראות בזהות המממנים אינדיקציה כלשהי להיותה של המעלית פרטית, הרי שהעובדה כי יתר בעלי הדירות יוכלו לעשות בה בעתיד שימוש ואם יבחרו בכך- יישאו בחלקם בהוצאות התקנתה ותחזוקתה, מפחיתה משמעותית מהרושם הראשוני בדבר אופייה כמעלית "פרטית".

75. במצב דברים זה, אינני סבורה כי יש ליחס משמעות רבה להוצאות המימון בשלב זה. הנתון לפיו קיימת למרבית בעלי הדירות האפשרות לעשות במעלית שימוש, תוך נשיאה בעלויות התקנתה, מטה את הכף לטובת הגדרתה כמעלית משותפת המהווה רכוש משותף של כל בעלי הדירות.

76. מסקנתי היא כי המעלית (המורכבת הן מזו המזרחית והן מזו המערבית) מהווה מתקן הנועד לשמש את מרבית בעלי הדירות והוא עונה על דרישת סעיף 52 לחוק.

פגיעה מהותית

77. משנמצא כי עסקינן במעלית משותפת, נותר לבחון האם הפגיעה הנטענת עולה כדי "פגיעה מהותית" בתובעת.

78. נזכיר כי התובעת טוענת, כאמור, כי המעלית תסב לה "ירידה באיכות החיים בדירה, יקטן באופן משמעותי האוורור של הדירה, תקטן משמעותית כניסת האור הטבעי וכתוצאה מכך תוחשך הדירה, יוסתר האור באופן ממשי ויגרם רעש, במיוחד אם זו מעלית שבת שתעבוד ללא הפסקה" (ראה בסעיף 45



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

לסיכומיה). כן טוענת התובעת לפגיעה צפויה בבריאותה, ככל שתיבנה המעלית (סעיפים 50-51 לסיכומיה, מכתבו של ד"ר רוזנברג אשר צורף לכתב התביעה וסומן באות ו'). כאמור, בסיכומיה זנחה התובעת את טענותיה הנוגעות לפגיעה בחזות וחזית הבית המשותף ופגיעה בחצר הבית.

79. באשר לטענות התובעת בנוגע לחסימת אור ופגיעה באוויר, הרי שבכל הנוגע למעלית המבוקשת להיבנות באגף המערבי- לא מצאתי כי יש בדברים ממש. המעלית המערבית מרוחקת מטרים מספר מדירת המבקשת. בביקורי במקום נכחתי כי ניתן לראות את המיקום בו מבוקשת להיבנות המעלית המערבית מחלון מטבחה של המבקשת. באופן ברור התרשמתי, כאשר צפיתי מחלון זה עצמו, כי אמנם תהיה פגיעה קלה עד מאוד בנוף הנצפה ממנו, אולם טענותיה של המבקשת בדבר פגיעה בכניסת אור ואוויר נראו לי, בשלב בו ערכתי את הביקור במקום (טרם ההחלטה בבקשה למתן צו המניעה), ומקל וחומר לאחר ששמעתי את העדויות ונחשפתי לחומר הראיות בשלמותו, בלתי מבוססות. לא מצאתי כי בניית המעלית המערבית תסב לתובעת פגיעה העולה כדי "פגיעה מהותית".

80. באשר למעלית המזרחית, הרי שהמצב מורכב יותר, שכן אין חולק כי תכנית בניית מעלית זו משמעה חסימה של מחצית מחלון מרפסת השירות המזרחית בדירת המבקשת.

81. נפנה, אפוא, לבחינת הראיות בכל הנוגע לפגיעה שתסב מעלית זו לכניסת האור והאוויר לדירת התובעת והאם היא עולה כדי "פגיעה מהותית".

82. ראשית, יש לעמוד על אופייה של דירת התובעת. על פי נסח המקרקעין, שטחה של דירת התובעת הוא 65 מ"ר. מעיון בתשריט הבית המשותף עולה כי הדירה מורכבת משלושה חדרים ומונה שלוש מרפסות (ראה גם בתשריט ההיתר "הגרמושקה"- מוצג 1). אחת המרפסות סמוכה לחדר מגורים, והשנייה סמוכה למטבח. המרפסת השלישית, שהמעלית המזרחית עתידה לחסום מחצית מחלונה (להלן: "מרפסת השירות"), היא המרפסת המזרחית, הממוקמת מאחורי חדר אמבטיה, והיא איננה מהווה המשך פסי לחדר מגורים כלשהו. לצד מרפסת השירות קיימים שני חדרים. לאחד, המצוי בצד הצפוני- שני חלונות (להלן: "החדר הצפוני") ולשני, הממוקם בצד הדרומי, חלון אחד (להלן: "החדר הדרומי").

83. בביקור שערכתי במקום ראיתי כי מרפסת השירות בדירת התובעת היא מרפסת אשר נסגרה באמצעות חלונות אלומיניום, והיא משמשת בפועל כחדר שירות.

84. כאמור, הנתבע 1 הגיש חוות דעת מומחה מטעמו של האדריכל קובי ברבן ("להלן: "חוות דעת ברבן") בכל הנוגע למידת הפחתת אור השמש בדירת התובעת (צורף כנספח ז' לכתב ההגנה), בעקבות התקנת המעלית המזרחית המבוקשת. ברבן התייחס בחוות דעתו גם להסתרת נוף ונושא המטרד האקוסטי. ברבן נחקר על חוות דעתו בדיון שהתקיים ביום 18.7.13.

85. על פי חוות דעת ברבן, בחלון החדר הדרומי לא תהיה כל הפחתה של אור עקב בניית המעלית. בחלון מרפסת השירות תהיה הפחתה במהלך החודשים אפריל- אוגוסט, בין שתיים לארבע שעות ובחלון החדר הצפוני, הממוקם בחזית המזרחית של הבית המשותף (יוזכר כי קיים בחדר זה חלון נוסף בצד הצפוני), תהיה הפחתה במהלך כל חודשי השנה, למעט יוני, וזאת בין שתיים לארבע שעות ביום.



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

86. בחקירתו הנגדית הבהיר ברבן מדוע על אף ההפחתה בכניסת האור שמצא כאמור לעיל, הוא סבור כי הפגיעה שתיווצר בסופו של דבר לדירת התובעת היא קטנה, במובן זה שסך כל הפגיעה בחדירת השמש לדירה הנה זניחה. בהתייחס לפגיעה בכניסת האור למרפסת השירות אמר ברבן את הדברים הבאים:

” ש. בטבלה שבעמ’ 8 אתה מציין את החודשים אפריל- אוג’, שבהם תהיה הפחתה של ממוצע של שלוש עד שלוש וחצי שעות, האם יש בכך הפחתה מהותית.

ת. לא. כיוון שהלכתי בצורה קיצונית ביותר דהיינו בניית מעלית אטומה לגמרי. כל 4 הקירות הם למעשה לא מזכוכית וניתן כמובן לבצע מעלית מזכוכית. עם (צ”ל- אם- י.ע.ש) הקירות הם מזכוכית אז בכלל אין הפחתה או שיש הפחתה מזערית וזניחה”.

ש. אתה בדקת את זה.

ת. לא. אבל זכוכית היא שקופה. ומעבירה קרינת שמש. יש לבחון מה השימוש באותה מרפסת שירות של התובעת, שמידותיה כ-2 מטר על מטר וחצי. זו מרפסת צדדית מידותיה קטנות, אחת מתוך שלוש בדירה, היא למעשה ברוב המקרים בגין היותה צמודה לחדר אורחים וחדר רחצה היא משמשת בעיקר לפי הנורמה התכנונית כחדר שירות בו מותקנים מכונת כביסה ומייבש, אין שום הפחתה מהותית באורח החיים ובנוחות של המשתמשים בדירה היום המרפסת סגורה. היום על פי תקנות התכנון והבנייה די באורור מכני ללא חדירת חלון וחדירת אור שמש. אז בשקלול כל הנושאים האדריכליים והתכנוניים שפורטו אני לא רואה פגיעה מהותית מה עוד שיודגש שעדיין נשאר מחצית חלון עם לוח זכוכית מכובד עם מידות תקינות ביחס לשטח המרפסת אז לא הייתי קורא לזה בשום קנה מידה אדריכלי פגיעה מהותית”.

(ראה פרוטוקול הדיון מיום 18.7.13, עמ’ 2 שורות 22-37).

87. בהתייחס לחלון החדר הצפוני, הממוקם בחזית המזרחית של הבית המשותף, הסכים ברבן בחקירתו כי הפגיעה שמצא עולה כדי פגיעה מהותית בהפחתת האור לחדר זה, אולם טען עוד כי יש ליתן משמעות לעובדת קיומו של חלון נוסף באותו החדר, אשר לא נפגע כלל מבניית המעלית, והוא מפצה על הפגיעה (ראה שם, בשורות 16-19 וכן 37-38).

88. התובעת, מצידה, לא הגישה כל חוות דעת מומחה בנוגע לפגיעה לה היא טוענת בהקשר של חדירת אור השמש לדירתה.

89. לאחר שעיינתי בחומר הראיות ושמעתי את עדויות התובעת וברבן, אני סבורה כי על אף שלא יכול להיות חולק כי תהיה פגיעה בדירתה של התובעת במובן של כניסת אור שמש, הרי שלא שוכנעתי כי פגיעה זו מגיעה כדי “פגיעה מהותית” הנדרשת בחוק.

90. ראשית, הפגיעה בחדירת האור לדירת התובעת, תהא בשני מוקדים- חלון מרפסת השירות וחלון החדר הצפוני הממוקם בחזית המזרחית של הבית המשותף. הפגיעה בחדירת האור מחלון מרפסת השירות, אינה עולה לדעתי כדי פגיעה קשה ומשמעותית, מכמה טעמים. ראשית, הפגיעה הצפויה בחדירת האור היא רק במהלך ארבעה חודשים בשנה. השני והעיקרי אולי, הוא כי מרפסת השירות מהווה חדר שירות לכל דבר ועניין. מביקורי במקום התרשמתי כי המרפסת, אותה סגרה התובעת באמצעות חלונות אלומיניום, משמשת בפועל כחדר שירות בלבד. מרפסת זו אינה שייכת לאחד מחדרי המגורים או לסלון, כך שפגיעה בכניסת האור ממנה לא נראית לי מהותית עד כדי פגיעה באיכות חיי המתגורר בדירה. השלישי, כי מאחורי אותה מרפסת שירות מצוי חדר אמבטיה, הכולל גם מכונת כביסה. איכות השימוש בו לא צפוי להיזק מחסימת האור החלקית, במהלך חודשי השנה המוגבלים.



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

91. באשר לפגיעה מחלון החדר הצפוני הממוקם בחזית המזרחית של הבית המשותף, הרי שלכאורה אכן חדירת האור ממנו נפגעת באופן מהותי, כמעט לאורך כל השנה כולה ובמשך שעות לא מבוטלות של אור. דא עקא, כי בבחינת התמונה בכללותה, היינו מה מידת הפגיעה הקיימת לדירת התובעת, לא מצאתי כי ההפחתה בחדירת האור מחלון זה, תוביל אף היא ל"פגיעה מהותית" בדירת התובעת. מדובר בדירה המשופעת בחלונות וכוללת שתי מרפסות נוספות. בנוסף, בחדר הצפוני קיים עוד חלון, מצד צפון, שאף דרכו חודר אור ואין חולק כי חדירת האור דרכו לא תיפגע בעקבות הקמת המעלית. הגם שחדירת האור תפחת בחדר זה בעקבות בניית המעלית, הרי שיתר חדרי הבית, ובכלל זה המטבח, הול הכניסה וחדר השינה הנוסף לא צפויים להיפגע כלל.

92. לכך יש להוסיף כי כפי שהעידו בפני חיימוביץ' וגלבשטיין, המעלית מתוכננת להיבנות מזכוכית. ברבן העיד, כזכור, כי כאשר מדובר במעלית מזכוכית הפגיעה בחדירת האור אף נמוכה יותר ("מזערית וזניחה" בלשוננו) מזו המופיעה בחוות דעתו.

93. במצב דברים זה אינני סבורה כי ההפחתה הכללית בחדירת האור לדירת התובעת, עולה כדי "פגיעה מהותית" שהמחוקק סבר שהיא מצדיקה למנוע הקמת מעלית לטובת צרכי האוכלוסייה המתבגרת.

94. באשר לטענות התובעת בנוגע לפגיעה בכניסת האוויר לדירתה, לא מצאתי כי היא נסמכת על אדנים איתנים. חלונות הבית לא יחסמו כלל, פרט למחצית חלון מרפסת השירות. ממילא, התובעת בחרה לסגור את מרפסת השירות בחלונות אלומיניום באופן בו בכל עת נתונה רק מחצית החלון פתוחה לזרימת אוויר. בהינתן העובדה כי ממילא צפויה המעלית לחסום מחצית מחלון זה, לא מצאתי בסיס לטענה לפגיעה בזרימת האוויר.

95. טענת התובעת בנוגע לירידת ערך דירתה, נזנחה בסיכומיה. ממילא, היא לא הציגה כל ראיה לתמיכה בטענה זו, ודינה להידחות. תמהתי מדוע לא גיבתה התובעת טענה זו בראיה כלשהי. ייתכן שבחרה להימנע מכך לאחר שמצאה כי לא מן הנמנע שהמעלית דווקא תעלה את ערך דירתה (על משמעותה של הימנעות זו ראה ע"א 548/78, שרון נ' לוי, פ"ד לה (1) 736 בעמ' 760, ע"א לימה נ' רוזנברג, פ"ד מז (2) 606).

96. באשר לרעש- גם כאן לא הציגה התובעת כל חוות דעת מומחה מטעמה המבססת את טענותיה בהיבט זה. מנגד, גם מעדותו של חיימוביץ' וגם מחוות דעת ברבן עלתה תמונה עובדתית הפוכה. על פי חוות דעת ברבן, המעלית המבוקשת להיבנות הנה מעלית הידראולית שקטה (שם, עמ' , שורות 195-200). חיימוביץ' העיד בהקשר זה כי "המעלית עצמה אין בה רעש בכלל, מחדר המכונות או מהארון ישנו רעש רק שעומדים ליד. בתוך הדירות לא ישמעו כלום" (פרוטוקול מיום 16.6.13, עמ' 8, שורות 16-18). הנה כי כן, לא מצאתי כי טענת התובעת בנושא הרעש הצפוי בדירתה, מבוססת כנדרש.

97. בנוגע לטענה בדבר פגיעה בנוף- הרי שגם היא לא הוכחה כנדרש. בביקורי במקום התרשמתי כי ממרפסת השירות לא נצפה כל נוף משמעותי, מרפסת השירות ממוקמת אל מול גדר הגובלת עם הבניין הסמוך, מצויים שם מספר מועט של עצים וצמחייה עבותה ובלתי מטופחת. לא מצאתי כי יש ערך נופי הראוי לשימור בנסיבות אלו. גם לא מצאתי כי המעלית המערבית תפגע בנוף הנשקף מדירת התובעת. בביקורי במקום



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

התובעת הפנתה אותי להביט מחלון המטבח, לצד מערב, והביעה את חששה לפגיעה בנוף הנשקף ממנו. כשהבטתי דרכו לא ראיתי כיצד תפגע בניית המעלית המערבית, העתידה להיות מרוחקת מרחק של מטרים רבים מדירתה, בנוף הנשקף. לכל היותר תהא זו פגיעה זניחה בלבד. אעיר עוד כי גם מדברי התובעת בחקירתה הנגדית לא עלה כי קיים נוף שיש ערך כלשהו בשימורו כפי שהוא (ראה פרוטוקול מיום 16.6.13, עמ' 3 שורות 11-16).

98. בכל הנוגע לטענת התובעת בדבר מצבה הבריאותי והשפעת המעלית על הידרדרות במצבה, התובעת לא הגישה כל חוות דעת רפואית כנדרש על פי תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 להוכחת מצב רפואי. לפיכך, לא ניתן להתייחס אל מכתב ד"ר רוברט המרמן-רוזנברג שצירפה כנספח ו' לכתב תביעתה, כראייה שיש בה די על מנת להוכיח עניין שברפואה. יתרה מכך, ממילא לא שוכנעתי כי קיים קשר סיבתי מובהק בין בניית המעלית למצבה הבריאותי של התובעת, וזאת גם נוכח האמור באותו מכתב.

99. בהקשר זה אעיר כי אף אם באופן סובייקטיבי סבורה התובעת שהמעלית תפגע במצבה הבריאותי, ושוכנעתי כי היא אכן מאמינה בכך, הרי שנוכח האמור בפסק דינה של כב' השופטת ארבל בפרשת לוי, יש גם לאזן בין הנזק הצפוי, אם תיבנה המעלית, לנזקם הצפוי של בעלי הדירות המעוניינים במעלית, ככל שזו לא תיבנה. במאזן זה, עם כל ההבנה לקשייה הרפואיים של התובעת, לא שוכנעתי כי הכף נוטה לטובתה. לא בכדי הדגיש המחוקק בדברי ההסבר לחוק את הצורך **"לפתור את מצוקותיהם של קשישים בבתים משותפים ישנים שאינם יכולים עוד לטפס מדרגות רבות אל ביתם..."**

100. על אף שהתובעת זנחה בסיכומיה את טענותיה בנוגע לפגיעה בחצר המשותפת, בעצים ובצמחיה, אעיר בעניין זה כי גם בכך לא מצאתי ממש. בביקורי במקום התרשמתי כי לא תהיה בבניית המעליות בכדי לפגוע באופן מהותי בגינה, וכי ספק רב אם המיקום העתידי של המעלית המערבית מצריך עקירתם של עצים חיים. לכל היותר, יהיה שינוי בשביל הגישה בגינה ובחלק קטן מהצמחייה הנמצאת בו, אך נראה כי אין מדובר בפגיעה משמעותית ו"מהותית" כנדרש בחוק.

101. סיכומי של דבר, לא מצאתי כי המעליות המבוקשות תסבנה לתובעת, לדירתה או לרכוש המשותף "פגיעה מהותית".

רמפה ומעלון

102. בתגובתו לבקשה למתן צו מניעה, טען הנתבע 1 כי:

"המשיב יטען כי בבקשה להיתר הוטמעו התאמות לשימוש המשיב שהוא נכה 100%, שינויים אלו עולים בקנה אחד עם הפריטים המפורטים בתוספת השנייה לחוק "התאמות שאינן טעונות הסכמה", לפיכך מתבקשת המפקחת על רישום מקרקעין לבטל את הצו האוסר על ביצוע התאמות אלו... במאמר המוסגר אף נציין כי ישנם (צ"ל- ישנן- י.ע.ש) התאמות הטעונות הסכמת רוב מבעלי הדירות שבמבנה המגורים אשר טרם ביצעם בפועל המשיב יפעל לקבלת הסכמת הרוב הדרוש" (ראה סעיפים 54 – 55 לתגובת הנתבע 1 מיום 19.2.13 לבקשה למתן צו מניעה).

103. בהחלטתי בבקשה לצו מניעה מיום 21.3.13 קבעתי בהקשר זה כך:

" אעיר עוד, כי המשיב טען בתגובתו כי היתר הבניה כולל, מעבר לבניית המעליות, גם רכיבים הנוגעים להתאמות לאנשים עם מוגבלויות אשר לפי התוספת השנייה אינם מצריכים הסכמות כלל או מצריכים הסכמות רוב שבאפשרותו לגייס. יחד עם זאת, המשיב 1 לא הבהיר כלל מהן אותן התאמות מבוקשות, ואיזה מהפריטים בתוספת השנייה לחוק נוגעים אליהן, ובחר לטעון טענותיו ללא ביאור או אסמכתא



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

מספיקה. כך גם, טענתו כי הוא יכול לקבל את הרוב הנדרש, ככל שנדרש, נטענה ללא ראייה תומכת. לפיכך, ובהיעדר כל ראיות לכאוריות לטענותיו אלו, לא מצאתי כי יש בהן בכדי לשנות מהתוצאה אליה הגעתי ולצמצם את הצו באופן שיתאפשר למשיב 1 לבנות את אותם פריטים (שמהותם נותרה במידת מה עלומה) כבר עתה, עוד טרם הכרעה בהליך העיקרי."

104. על אף האמור, לא הציג הנתבע 1, הסכמות פרטניות כלשהן ואף לא הבהיר אילו מהפריטים בתוספת הראשונה לחוק מתייחסים אל המעלון שבנייתו מבוקשת- לא במסגרת ההליך העיקרי, ואף לא בסיכומיו. כל שנטען בהקשר זה בסיכומיו הוא כי "בניית המעלון וכמוהו בניית הרמפה היו לעיני דיירי הבניין. כל דייר בבניין קיבל את התכנית כפי שצוין בפרוטוקול אסיפת הדיירים ראה שורה 2 בעמוד 5 שורות 6-8 בעמוד 5..."

105. בפרוטוקול האסיפה הכללית, מצוין במקומות אליהם הפנה ב"כ הנתבע 1 כך :

בעמוד 5 שורה 2 כתוב: "כל דייר בבניין קיבל את התכנית ואת ההתנגדות", ואילו בשורות 6-8 באותו עמוד נכתב- "בכניסה לבניין יש 5 מדרגות – יש לשטח את השטח הזה בשיפוע על פי התקן, שמוביל למעלית. יחתכו משטח הגינה ח ששם יהיה מעלון- לשביל לכיוון המעלית".

106. לא מצאתי כיצד ניתן ללמוד מהאמור בפרוטוקול האסיפה הכללית על קבלת ההסכמות הדרושות בהתאם לתוספת השנייה לחוק להקמת מעלון ורמפה. מלבד העובדה שההסבר שניתן היה קצר ובלתי ממצה, כפי שמשתקף בפרוטוקול, הרי שבחתימות בעלי הדירות על הסכמתם, בסופה של אותה אסיפה כללית, ציינו חלק מבעלי הדירות כי הסכמתם מתייחסת ל"בניית מעליות" מבלי להתייחס למעליון או לרמפה.

107. נראה כי המעליון שבנייתו מבוקשת מתאימה לפרט 7 המנוי בחלק ב' של התוספת השנייה – העוסק בפרטי התאמה להם נדרשת הסכמת רוב בעלי הדירות לחוק. פרט 7 הדין ב- " התקנת אמצעי הרמה ידני שאינו כלול בפרט 5 בחלק א' לתוספת זו, או אמצעי חשמלי, מכני, אלקטרוני, הידרולי או אחר, בין מפלסים, לרבות כבש ומעליון, אך למעט מעלית כאמור בסעיף 159 לחוק, ובלבד שמהנדס ועדה מקומית לתכנון ובניה אישר, כי אין בהתקנה כאמור כדי למנוע מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר ובטוח".

108. הנתבע 1 בתגובתו לבקשה לצו מניעה, הסכים כי יש התאמות לגביהן יש צורך בהסכמת בעלי הדירות, אולם לא הציג די ראיות המלמדות על מתן הסכמות אלה. פרוטוקול האסיפה הכללית, אליו מפנה הנתבע בסיכומיו, אין בו, כאמור, כדי ללמד על קבלת הסכמה מפורשת של רוב בעלי הדירות לבניית המעליון.

109. ממילא, לא הציג הנתבע את אישור מהנדס הועדה המקומית, כנדרש בפרט 7 לתוספת השנייה לחוק ואף לא אישור רופא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק התואם את דרישות סעיף 159(ב)(2) לחוק.

ד. סוף דבר

110. התביעה מתקבלת בחלקה, במובן זה שניתן צו מניעה האוסר על הנתבעים להתקין מעליון ברכוש המשותף ואוסר עליהם לבצע, לשם התקנת מעליון, כל שינוי ברכוש המשותף. הנתבע 1 יוכל להתקין את המעליון ולבצע שינויים ברכוש המשותף ובלבד שישגי את הסכמות רוב בעלי דירות הבית המשותף. כמו כן



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

עליו להשיג אישור מהנדס ועדה מקומית לתכנון ובניה כי אין בהתקנה כאמור כדי למנוע מבעלי דירות אחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר ובטוח, וכן אישור רופא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק כנדרש לפי סעיף 59ג(ב)(2) לחוק. כל זאת בתוך 90 יום ממועד המצאת פסק הדין לידי בא כוחו.

111. כל יתר הסעדים המבוקשים בתביעה- נדחים.

112. בתוקף סמכותי לפי סעיף 159 ד(2) אני מתנה את ההחלטה בדבר בניית מעליות בבית המשותף בתנאים הבאים:

א. על המעליות לכלול מנגנון שיאפשר שימוש של כל בעלי הדירות, היינו במעלית המערבית- שימוש של בעלי הדירות בקומות 1 ו-2 באגף המערבי, ובמעלית המזרחית- שימוש של כל בעלי הדירות בקומות 1 ו-2 באגף המזרחי ובאגף הדרומי (וזאת מבלי לקבוע מסמרות בשאלת גובה החיוב בהוצאות של כל אחד מבעלי הדירות שיבחר להשתמש באפשרות זו).

ב. יש להתקין את המעליות באופן הכולל בידוד אקוסטי, ולוודא כי המעלית תהיה שקטה ככל הניתן ולעשות לשם כך את כל הנדרש לשם קבלת הרישיון המתאים.

ג. יש להתקין מעליות מזכוכית, באופן בו חסימת האור דרכן תהיה במידה המינימלית האפשרית, ולעשות לשם כך את כל הנדרש לשם קבלת הרישיון המתאים.

ד. בהתאם להתחייבותו של הנתבע 1 אני מורה כי התובעת לא תחויב בהוצאות התקנת המעלית אם תרצה לעשות בה שימוש, כל עוד היא גרה בבית המשותף. הנתבע 1, או חליפיו, יישאו בחלקה בהוצאות התקנת המעלית, כל עוד התובעת מתגוררת בדירתה זו, וככל שתבקש לעשות בה שימוש.

ה. מתוקף סמכותי לפי סעיף 130 לחוק, אני מורה לרשמת המקרקעין לרשום הערה בגוש 30023 חלקה 148 תת חלקה 5 לפיה: **"קיים פסק דין בנוגע למעלית הבית המשותף בתיק 40/13, מכוחו יש לשאת בהוצאות התקנת המעלית ככל שנעשה בה שימוש. אין מניעה בהעברה במכר או בירושה"**.

ו. אין באמור בפסק דין זה בכדי למנוע מהתובעת הגשת תביעה בנוגע לפיצוי, ככל שהיא סבורה כי אכן נגרם לה נזק בר פיצוי בעקבות התקנת המעליות.

113. צו המניעה הזמני שניתן ביום 21.3.13- מבוטל. הערבות תוחזר לתובעת.

114. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. באי פסיקת הוצאות התחשבתי גם בכך שעל אף שהתביעה נדחתה ברובה, מצאתי לנכון להתנות את ההחלטה בדבר התקנת המעלית בתנאים, לשם שמירת זכויותיה של התובעת וצמצום מידת הפגיעה בה.

ניתן היום, כ"ב כסלו תשע"ד, 25 נובמבר 2013, בהעדר הצדדים.

יעל ענתבי-שרון
מפקחת על רישום המקרקעין